

Veřejná kopie podání

Osobní údaje třetích osob byly ve veřejné verzi skryty.
Tato kopie není bajtově totožná s původním PDF autora.

Datum podání: 2026-08-24

Podklad: soubor č. 072 z dávky podání autora.

VRCHNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V OLOMOUCI**Ke sp.zn. 3 VZN 239/2026**

Dne 24. srpna 2026

k výkonu dohledu podle § 12c a § 12d zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

Podatelé:

Edukativní konopná klinika, z. s., IČO 226 80 101, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55
Ospělov č. 6, zastoupená oběma členy správní rady:

██████████ nar. ██████████ předsedkyně správní rady Edukativní konopné kliniky, z. s.;

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, místopředseda správní rady Edukativní konopné kliniky, z. s.;

██████████ a Mgr. Dušan Dvořák současně též vlastním jménem v rozsahu svých trestních,
stížnostních, přezkumných a dohledových věcí.

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÝ PODNĚT K VÝKONU DOHLEDU NAD POSTUPEM KSZ V OSTRAVĚ A KSZ V BRNĚ

s požadavkem na koordinované, konkrétní a přezkoumatelné prověření policejní znalecké praxe OKTE
Frýdek-Místek při zjišťování obsahu THC v konopí

**PODATELÉ NEŽÁDAJÍ, ABY VSZ V OLOMOUCI NAHRADILO DOSUD PROBÍHAJÍCÍ ČINNOST NIŽŠÍCH
STÁTNÍCH ZASTUPITELSTVÍ. ŽÁDAJÍ VŠAK, ABY JAKO NEJBLIŽE VYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ PODLE
§ 12D ZÁKONA Č. 283/1993 SB. ZAJISTILO, ŽE NOVÉ ÚŘEDNÍ DŮKAZY ZE DNE 20. 8. 2026 NEBUDOU
ROZMĚLNĚNY, OPOMENUTY NEBO VYŘÍZENY DALŠÍM OBECNÝM UJIŠTĚNÍM O ODBORNOSTI
POLICIE.**

I. Předmět dohledu a dotčené spisy

Podnět směřuje především k výkonu dohledu nad postupem Krajského státního zastupitelství v Ostravě ve věcech sp. zn. 4 KZN 7116/2026 a 2 KZZ 2/2026 a nad postupem Krajského státního zastupitelství v Brně ve věcech sp. zn. 1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026. Tyto větve se skutkově protínají v otázce zákonnosti, dokumentovanosti a přezkoumatelnosti policejního zjišťování obsahu THC v konopí.

KSZ v Ostravě dne 8. 7. 2026, č. j. 4 KZN 7116/2026-45, postoupilo část podání Edukativní konopné kliniky, z.s. a Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 27. 5. 2026 týkající se OKTE Frýdek-Místek OSZ ve Frýdku-Místku k vyhodnocení a přijetí odpovídajícího opatření. Tato větev je nyní vedena u OSZ Frýdek-Místek pod sp. zn. 1 ZN 7061/2026.

KSZ v Brně současně vede dva přezkumy Mgr. Dušana Dvořáka: sp. zn. 1 KZT 475/2026, vztahující se k postupu OSZ v Prostějově ve věci 1 ZT 11/2010, a sp. zn. 1 KZN 1079/2026, vztahující se k postupu MSZ v Brně ve věci 3 ZN 140/2026.

II. Bezprostřední důvod dohledu – nové policejní listiny z 20. srpna 2026

Kriminalistický ústav v odpovědi ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, uvedl, že jednotlivá OKTE si standardní operační postupy (SOP) tvoří sama a že způsob hodnocení podle Δ^9 -THC, resp. „total THC“, zvolila znalecká pracoviště Policie ČR podle vlastních SOP.

Naproti tomu KŘP Moravskoslezského kraje v rozhodnutí ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR, založeném na vyjádření OKTE Frýdek-Místek, sdělilo, že v období 2009–2019 OKTE v rozsahu akreditace nemělo SOP pro stanovení obsahu THC v konopí, nemělo písemné metodické pokyny k homogenizaci ani ke způsobu stanovení THC/THCA, nedisponuje validačními protokoly a od KÚ v daném období neobdrželo metodické postupy k této problematice. Část kontrolní dokumentace již byla skartována.

Současně částečná odpověď KŘP MSK ze dne 20. 8. 2026, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR, tvrdí, že OKTE používalo doporučení ENFSI–UNODC „Guidelines on Representative Drug Sampling“ již v letech 2009–2019, ačkoli rozkaz ředitele KÚ č. 54/2021 nabyl účinnosti až v roce 2021.

TENTO ROZPOR NELZE PONECHAT BEZ DŮKAZNÍHO VYSVĚTLENÍ: BUĎ EXISTOVAL KONKRÉTNÍ PŘEDEM URČENÝ, DOKUMENTOVANÝ A PŘEZKOUMATELNÝ POSTUP, NEBO NEEXISTOVAL. POKUD EXISTOVAL, MUSÍ BÝT OZNAČEN A DOLOŽEN. POKUD NEEXISTOVAL, MUSÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ POSODIT DŮSLEDKY PRO POUŽITELNOST A PŘEZKOUMATELNOST TAKTO VZNIKLYCH TRESTNÍCH DŮKAZŮ.

III. Dvě oddělené trestní větve – společný průsečík OKTE Frýdek-Místek

A. [REDAKCE] a [REDAKCE] – 15 T 11/2025

V trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 15 T 11/2025 je přímým důkazním problémem odborné vyjádření OKTE Frýdek-Místek č. j. OKTE KRPT-2600-1/KT-2024 ze dne 2. 1. 2025 a z něj převzatý údaj 3,7 % THC. [REDAKCE] a [REDAKCE] již před vznikem nových policejních listin namítali absenci doložené metodiky, otázku homogenizace, THC/THCA, ENFSI, unijního práva a přezkoumatelnosti výsledku.

KSZ v Ostravě přitom již dne 17. 4. 2026, č. j. 2 KZZ 2/2026-13, ve vztahu k podnětu [REDAKCE] a věci 15 T 11/2025 uzavřelo, že nepřijme opatření. Nové listiny z 20. 8. 2026 tehdy neexistovaly a jejich obsah proto vyžaduje nové posouzení.

B. Mgr. Dušan Dvořák – větev od roku 2010

Mgr. Dušan Dvořák namítá od roku 2010 v navazujících trestních řízeních absenci doloženého závazného a reprodukovatelného metodického základu pro zjišťování obsahu THC v konopí. Podle jeho dosavadních podání nebyla v deseti trestních řízeních doložena závazná metodika, použití závazné unijní metody ani skutečné použití doporučení ENFSI/UNODC.

Právě nové úřední informace samotné Policie ČR z 20. 8. 2026 dávají této více než patnáctileté námitce novou důkazní kvalitu. Proto mají bezprostřední význam pro přezkumy KSZ v Brně 1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026 a pro obnovovací a stížnostní řízení, v nichž je zákonnost a spolehlivost původního zjištění obsahu THC v konopí podstatnou otázkou.

IV. Společný institucionální a výzkumný rámec podatelů

Nejde o nahodilé spojení nesouvisejících osob. Edukativní konopná klinika, z. s., IČO 226 80 101, [REDAKCE] a Mgr. Dušan Dvořák působí ve společném právním, přírodovědném a národohospodářském výzkumném rámci Konopí je lék / Cannabis is The Cure. [REDAKCE] a [REDAKCE] jsou členy alliance

Cannabis is The Cure, z. s., IČO 266 70 232. Mgr. Dušan Dvořák je předsedou správní rady této aliance a vedoucím výzkumu. [REDAKCE] a Mgr. Dušan Dvořák jsou současně předsedkyní a místopředsedou správní rady Edukativní konopné kliniky, z. s.

Společným důkazním průsečíkem obou trestních linií je OKTE Frýdek-Místek: u [REDAKCE] a [REDAKCE] jde o konkrétní odborné vyjádření s výsledkem 3,7 % THC; u Dvořáka o dlouhodobou námitku nedoloženého metodického základu, která v roce 2026 vyústila do prověřování samotné praxe tohoto policejního znaleckého pracoviště.

V. Co musí být v dohledu výslovně prověřeno

1. zda může policejní znalecké pracoviště stanovovat obsah THC v konopí pro účely trestního řízení bez doložitelného vlastního SOP nebo jiného předem určeného písemného analytického postupu, a pokud ano, na základě jakého konkrétního právního a odborného standardu;
2. jak lze přezkoumat správnost a reprodukovatelnost výsledku, nejsou-li doloženy SOP, metodické pokyny k homogenizaci a THC/THCA, validační protokoly a část kontrolní dokumentace byla skartována;
3. které z protichůdných tvrzení KÚ ze dne 25. 6. 2026 a OKTE/KŘP MSK ze dne 20. 8. 2026 odpovídá skutečnosti a jakým důkazem je to doloženo;
4. z jakého konkrétního dochovaného podkladu Policie ČR dovozuje používání ENFSI–UNODC v letech 2009–2019;
5. zda a jak konkrétní laboratorní postupy při plynové chromatografii měnily poměr THCA a Δ9-THC dekarboxylací a zda byla tato analytická transformace transparentně uvedena v odborných vyjádřeních či znaleckých posudcích;
6. zda lze trestněprávně rozhodný výsledek prezentovat jako obsah THC v původním zajištěném materiálu, pokud použitá laboratorní metoda sama změnila poměr THCA/Δ9-THC, aniž byl tento rozdíl v odborném výstupu vysvětlen;
7. zda byla v konkrétních věcech stanovována veličina Δ9-THC nebo „total THC“, jaký přepočít byl použit a z jakého právního podkladu vycházela jeho trestněprávní relevance;
8. zda nižší státní zastupitelství splnila svou přezkumnou povinnost, jestliže pouze převzala číselný výsledek policejní laboratoře bez doložení metodické a datové stopy jeho vzniku.

VI. Unijní právo – notifikovaný návrh versus nenotifikovaná změna limitu na 1 % THC

Zákon č. 366/2021 Sb., účinný od 1. 1. 2022, změnil zákon č. 167/1998 Sb. mimo jiné tak, že do § 2 vložil hranici nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Podatelé po ověření notifikační a legislativní historie výslovně rozlišují dvě skutečnosti: původní návrh novely byl Evropské komisi v režimu směrnice (EU) 2015/1535 oznámen; ustanovení, jimiž byla následně do návrhu vložena hranice 1 % THC, však nebyla součástí původně oznámeného textu.

Rozhodující námitkou proto není tvrzení, že zákon č. 366/2021 Sb. jako celek nebyl nikdy notifikován. Námitkou je, že po původní notifikaci došlo v parlamentním projednávání k významné změně technického pravidla – vložení nové hranice 1 % THC – aniž byla tato pozdější změna podle podatelů samostatně oznámena Evropské komisi postupem vyžadovaným čl. 5 odst. 1 třetím pododstavcem směrnice (EU) 2015/1535.

Tento rozdíl je pro přezkum zásadní. Obecná notifikační doložka v čl. VII zákona č. 366/2021 Sb. sama neprokazuje, že Komise obdržela právě později vložené znění § 2 s hranicí 1 %. VSZ v Olomouci se proto žádá, aby v rámci dohledu vyžádalo nebo nechalo vyžádat konkrétní notifikační spis TRIS a porovnání textu skutečně oznámeného Komisi s textem pozměňovacích návrhů a konečným zněním zákona.

Je třeba prověřit zejména: datum a obsah české notifikace; přesné znění § 2 obsažené v oznámeném návrhu; okamžik a podobu pozměňovacího návrhu, kterým byla hranice 1 % THC vložena; zda byla tato

významná změna následně oznámena Komisi; a pokud nikoli, jaký je podle judikatury SDEU procesní důsledek pro možnost použít takové technické pravidlo vůči jednotlivci, zejména v trestním řízení.

Tato otázka není akademická. V trestních věcech, v nichž právní posouzení závisí na zákonném rozlišení konopí podle obsahu THC, může být použitelnost příslušného limitu přímo významná pro právní kvalifikaci skutku. Státní zastupitelství proto nemůže tuto námitku vypořádat pouhým konstatováním, že zákon obsahuje notifikační doložku.

Okresnímu soudu v Ostravě ve věci 15 T 11/2025 již mělo být toto rozlišení předloženo v této přesné podobě. V nynějším dohledovém podání proto podatelé žádají, aby VSZ v Olomouci zajistilo jeho řádné vypořádání v ostravské i brněnské větvi a aby nižší státní zastupitelství posoudila, zda je namístě, aby příslušný soud podle čl. 267 SFEU položil Soudnímu dvoru Evropské unie předběžnou otázku k důsledkům neoznámení významné změny technického předpisu.

Navrhované jádro předběžné otázky zní: Musí být čl. 5 odst. 1 směrnice (EU) 2015/1535 vykládán tak, že pokud členský stát po oznámení návrhu technického předpisu v průběhu legislativního procesu vloží významnou změnu spočívající v nové mezní hodnotě 1 % THC, je povinen tuto změnu znovu oznámit Komisi; a pokud tak neučiní, brání unijní právo použití této neoznámené technické normy vůči jednotlivci v trestním řízení?

VII. Důvod, proč je dohled VSZ Olomouc namístě již nyní

Podatelé si uvědomují, že OSZ Frýdek-Místek musí nejprve dostat prostor nové důkazy konkrétně prověřit. Dohled VSZ Olomouc je však žádán již nyní nikoli jako náhrada tohoto prověřování, ale proto, že stejný znalecký problém zasahuje současně větve KSZ Ostrava i dvě přezkumné větve KSZ Brno a týká se dlouhodobé policejní praxe s možným dopadem na více trestních řízení.

Podle § 12c zákona č. 283/1993 Sb. je dohled nástrojem řídicích a kontrolních vztahů v soustavě státního zastupitelství. Podle § 12d odst. 1 je nejbližší vyšší státní zastupitelství oprávněno vykonávat dohled nad nejbližší nižšími státními zastupitelstvími a dávat jim písemné pokyny; podle odst. 3 může při nečinnosti nebo nedůvodných průtahích věc odejmout a vyřídit samo.

PODSTATOU TOHOTO PODNĚTU NENÍ POŽADAVEK NA PŘEDČASNÝ VÝSLEDEK. PODSTATOU JE POŽADAVEK, ABY VSZ OLOMOUC ZAJISTILO, ŽE KSZ OSTRAVA A KSZ BRNO BUDOU STEJNÝ NOVÝ DŮKAZ HODNOTIT KOORDINOVANĚ, KONKRÉTNĚ A PŘEZKOUMATELNĚ A ŽE OSZ FRÝDEK-MÍSTEK BUDE NUCENO ODPOVĚDĚT NA JÁDRO PROBLÉMU, NIKOLI JE OBEJÍT.

VIII. Návrh konkrétních dohledových opatření

Edukativní konopná klinika, z. s., [REDAKCE] a Mgr. Dušan Dvořák žádají, aby VSZ v Olomouci:

9. vyžádalo si spisy KSZ Ostrava 4 KZN 7116/2026 a 2 KZZ 2/2026 a spisy KSZ Brno 1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026 v rozsahu potřebném pro výkon dohledu;
10. ověřilo, že do všech relevantních větví byly založeny nové policejní listiny ze dne 20. 8. 2026 a společné podání EKK, [REDAKCE] a Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 24. 8. 2026;
11. uložilo KSZ Ostrava, aby v rámci svého postavení vůči OSZ Frýdek-Místek zajistilo konkrétní vypořádání rozporu KÚ × OKTE a všech otázek SOP, ENFSI–UNODC, homogenizace, validace/verifikace, nejistoty měření a skartované dokumentace;
12. uložilo KSZ Brno, aby v přezkumech 1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026 výslovně posoudilo význam nových policejních listin pro dlouhodobou námitku Mgr. Dušana Dvořáka od roku 2010;

13. zajistilo, aby nižší státní zastupitelství výslovně odpověděla na otázku analytické dekarboxylace THCA na Δ^9 -THC a na otázku, zda může odborný výstup zamlčet změnu chemického poměru způsobenou samotnou laboratorní metodou;
14. zajistilo zachování všech dosud existujících laboratorních, metodických, akreditačních, verifikačních, kontrolních a elektronických záznamů relevantních k přezkoumávaným expertizám, aby nedošlo k další ztrátě důkazů;
15. vyžádalo od KSZ Ostrava a KSZ Brno konkrétní písemné zprávy o provedených úkonech a jejich výsledku a podatele s výsledkem výkonu dohledu seznámilo;
16. v případě nečinnosti, nedůvodných průtahů nebo dalšího pouze obecného vypořádání zvážilo využití oprávnění podle § 12d zákona č. 283/1993 Sb., včetně vydání konkrétních písemných pokynů.

IX. Závěr

OD ROKU 2010 DO ROKU 2026 SE PODATEL MGR. DUŠAN DVOŘÁK DOMÁHÁ PŘEZKOUMATELNÉ ODPOVĚDI, PODLE JAKÉHO KONKRÉTNÍHO A PRÁVNĚ RELEVANTNÍHO POSTUPU BYL V JEHO TRESTNÍCH VĚCECH ZJIŠŤOVÁN OBSAH THC V KONOPÍ. V ROCE 2025 TUTÉŽ PODSTATU PROBLÉMU OTEVŘELI [REDAKCE] A [REDAKCE] VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍMU ODBORNÉMU VYJÁDRĚNÍ OKTE FRÝDEK-MÍSTEK. V SRPNU 2026 NYNÍ SAMA POLICIE ČR POSKYTLA ÚŘEDNÍ INFORMACE, KTERÉ OTEVÍRAJÍ ZÁSADNÍ ROZPOR V OTÁZCE EXISTENCE SOP A DALŠÍ METODICKÉ DOKUMENTACE. TUTO SITUACI JIŽ NELZE ODBÝT OBECNÝM ODKAZEM NA ODBORNOST POLICEJNÍ LABORATOŘE.

Podatelé žádají o bezodkladné zahájení výkonu dohledu v uvedeném rozsahu, o zachování důkazů a o přezkoumatelné vyrozumění o přijatých opatřeních.

Za Edukativní konopnou kliniku, z. s., IČO 226 80 101:

[REDAKCE] – předsedkyně správní rady

Mgr. Dušan Dvořák – místopředseda správní rady

současně oba též vlastním jménem v rozsahu uvedených věcí

Ověřila a z datové schránky EKK vypravuje: Bc. [REDAKCE] dozorčí rada.

Přílohy

- Společné podání EKK, [REDAKCE] a Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 24. 8. 2026 k OS Ostrava 15 T 11/2025, OSZ Frýdek-Místek 1 ZN 7061/2026, KSZ Ostrava 4 KZN 7116/2026 a 2 KZZ 2/2026 a KSZ Brno 1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026.
- Kriminalistický ústav, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM ze dne 25. 6. 2026.
- KŘP Moravskoslezského kraje, č. j. KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026, včetně relevantních příloh.
- KŘP Moravskoslezského kraje, rozhodnutí č. j. KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR ze dne 20. 8. 2026.